Libertad y Orden
República de Colombia

República de Colombia
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible

AUTORIDAD NACIONAL DE LICENCIAS AMBIENTALES
- ANLA –
AUTO N° **000614**
(14 FEB. 2024)

"POR EL CUAL SE ORDENA EL INICIO DE UN PROCEDIMIENTO SANCIONATORIO AMBIENTAL"

La coordinadora del Grupo de Actuaciones Sancionatorias Ambientales adscrito a la Oficina Asesora Jurídica de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales – ANLA

En uso de las facultades legales establecidas en la Ley 99 de 1993 y en la Ley 1333 de 2009, así como de las conferidas por el Decreto Ley 3573 de 2011, el Decreto 376 de 2020, los artículos 10° y 46° de la Resolución No. 2814 del 04 de diciembre de 2023[1], el artículo 7° de la Resolución No. 2829 del 05 de diciembre de 2023[2], y

CONSIDERANDO

La Constitución Política de Colombia establece el derecho de todas las personas a gozar de un ambiente sano y el deber del Estado de proteger su diversidad e integridad (art. 79), planificando "*el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, su conservación, restauración o sustitución*" además de "*prevenir y controlar los factores de deterioro ambiental, imponer las sanciones legales y exigir la reparación de los daños causados*".

La Carta Política señala como obligación del Estado y de las personas, el proteger las riquezas culturales y naturales de la Nación (art. 8 CN), los recursos culturales y naturales del país y velar por la conservación de un ambiente sano (art. 95. num. 8) y determina (Art. 58) que "*la propiedad es una función social que implica obligaciones. Como tal, le es inherente una función ecológica*".

La Ley 1333 de 2009 "*Por la cual se establece el procedimiento sancionatorio ambiental y se dictan otras disposiciones*", determina la titularidad de la potestad sancionatoria ambiental en el Estado, a través de las autoridades ambientales de acuerdo con sus respectivas competencias, y define en su artículo 5 como infracción ambiental: "*toda*

---

[1] *"Por la cual se crean los Grupos Internos de Trabajo de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales, se asignan sus funciones y se dictan otras disposiciones".*
[2] *"Por la cual se designan Coordinadores de los Grupos Internos de Trabajo de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales – ANLA, creados mediante Resolución 2814 de 2023."*

"POR EL CUAL SE ORDENA EL INICIO DE UN PROCEDIMIENTO SANCIONATORIO AMBIENTAL"

acción u omisión que constituya violación de las normas contenidas en el Código de Recursos Naturales Renovables, Decreto-ley 2811 de 1974, en la Ley 99 de 1993, en la Ley 165 de 1994 y en las demás disposiciones ambientales vigentes en que las sustituyan o modifiquen y en los actos administrativos emanados de la autoridad ambiental competente. Será también constitutivo de infracción ambiental la comisión de un daño al medio ambiente, con las mismas condiciones que para configurar la responsabilidad civil extracontractual establece el Código Civil y la legislación complementaria, a saber: El daño, el hecho generador con culpa o dolo y el vínculo causal entre los dos. Cuando estos elementos se configuren darán lugar a una sanción administrativa ambiental, sin perjuicio de la responsabilidad que para terceros pueda generar el hecho en materia civil".

El Decreto Ley 3573 de 2011 creó la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales – ANLA – como una Unidad Administrativa Especial del orden nacional, con autonomía administrativa y financiera, sin personería jurídica, adscrita al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADS) y le otorgó, entre otras, la competencia de otorgar o negar las licencias, permisos y trámites ambientales de competencia del hoy Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, y de manera expresa, la función de adelantar y culminar el procedimiento de investigación, preventivo y sancionatorio en materia ambiental, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 1333 de 2009.

I. Competencia

La ANLA es competente para iniciar, adelantar y culminar el procedimiento de investigación, preventivo y sancionatorio en materia ambiental, teniendo en cuenta que es la autoridad facultada para otorgar y efectuar seguimiento al instrumento ambiental del presente proyecto.

Dicha facultad le fue transferida del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible – MADS, de acuerdo con la desconcentración administrativa prevista en los numerales 1°, 2° y 7° del artículo 3° del Decreto 3573 de 2011, en concordancia con lo previsto en el artículo 2 de la Ley 1333 de 2009, siendo por ende competente para el ejercicio de la potestad sancionatoria ambiental que pueda derivarse de los hechos sucedidos en ejecución del proyecto "*Perforación de los pozos de Desarrollo Guanapalo 2 y 3 y sus líneas de flujo",* localizado en jurisdicción del Departamento de Casanare, cuya licencia ambiental fue otorgada a la sociedad Perenco Colombia Limited.

En relación con el procedimiento ambiental sancionatorio, la Resolución No. 2814 del 04 de diciembre de 2023, emanada de la Dirección General de la ANLA, asignó como funciones al Grupo de Actuaciones Sancionatorias Ambientales las siguientes: "*3. Adelantar oportunamente las indagaciones preliminares, investigaciones y/o actuaciones sancionatorias en contra de las personas naturales o jurídicas (…)"*; y *"4. Proyectar, revisar y suscribir con oportunidad los actos administrativos de impulso y preparatorias, comunicaciones y oficios propios de la actuación preliminar, investigativa y sancionatoria, los de reconocimiento de terceros intervinientes de conformidad con lo*

"POR EL CUAL SE ORDENA EL INICIO DE UN PROCEDIMIENTO SANCIONATORIO AMBIENTAL"

establecido en el artículo 28 de la Ley 1333 de 2009, así como resolver recursos de reposición contra los autos que niegan pruebas y, las demás actividades administrativas que deban surtirse con ocasión del ejercicio de la potestad sancionatoria ambiental".

II. Antecedentes relevantes y actuación administrativa

Antecedentes permisivos – LAM1959

2.1. Mediante Resolución No. 166 del 15 de febrero de 2000, el Ministerio del Medio Ambiente, hoy Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible (en adelante Ministerio), otorgó Licencia Ambiental a la sociedad Perenco Colombia Limited para el desarrollo del proyecto denominado *Perforación de los pozos de Desarrollo Guanapalo 2 y 3 y sus líneas de flujo.*

2.2. Teniendo como fundamento técnico el Concepto Técnico No. 6307 del 31 de octubre de 2019, la ANLA mediante Auto No. 160 del 17 de enero de 2020, efectuó seguimiento y control ambiental al proyecto.

2.3. Teniendo como fundamento técnico el Concepto Técnico No. 7917 del 13 de diciembre de 2021, la ANLA mediante Auto No. 11239 del 07 de diciembre de 2021, efectuó seguimiento y control ambiental al proyecto.

2.4. Teniendo como fundamento Técnico el Concepto Técnico No. 8002 del 21 de diciembre de 2022, la ANLA a través del Acta No. 996 del 21 de diciembre de 2022, efectuó control y seguimiento al proyecto.

2.5. Teniendo como fundamento Técnico el Concepto Técnico No. 668 del 29 de septiembre de 2023, la ANLA mediante Acta No. 668 del 29 de septiembre de 2023, realizó control y seguimiento al proyecto.

Antecedentes sancionatorios – SAN0001-00-2024

2.6. Como consecuencia del seguimiento realizado al proyecto, el Grupo de Valoración y Manejo de Impactos en Procesos de Seguimiento, remitió a la Oficina Asesora Jurídica a través del memorando No. 20234705258423 del 23 de noviembre de 2023, el Concepto Técnico No. 7502 del 03 de noviembre de 2023, solicitando evaluar la viabilidad de iniciar un procedimiento administrativo ambiental de carácter sancionatorio por posibles incumplimientos a la normatividad ambiental, los instrumentos de manejo y los requerimientos efectuados.

III. Caso concreto

La presente actuación surge de las evidencias señaladas en el Concepto Técnico No. 7502 del 03 de noviembre de 2023, mediante el cual, el Grupo de Valoración y

"POR EL CUAL SE ORDENA EL INICIO DE UN PROCEDIMIENTO SANCIONATORIO AMBIENTAL"

Manejo de Impactos en Procesos de Seguimiento solicitó a la Oficina Asesora Jurídica iniciar un proceso sancionatorio, con el fin de determinar si la sociedad incurrió o no en infracción ambiental, teniendo en cuenta los siguientes hechos:

Primer hecho

> *Por no presentar los reportes inicial, parciales, final y de recuperación de la contingencia informada a la Autoridad, ocurrida en marzo de 2019 al interior de la estación, donde se incluyan coordenadas del área, registro fotográfico antes y después de la ocurrencia del evento, las acciones implementadas para la atención de la contingencia, registro fotográfico y las acciones de cierre del evento.*

Al respecto, el precitado concepto técnico consideró lo siguiente:

"(…) ***Condición de modo***

La sociedad PERENCO COLOMBIA LIMITED, responsable del proyecto Perforación de los pozos de Desarrollo Guanapalo 2 y 3 y sus líneas de Flujo, presuntamente ha incumplido por no presentar los reportes iniciales, parciales, final y de recuperación de la contingencia informada a la Autoridad, ocurrida en marzo de 2019 al interior de la estación, en cumplimiento de lo determinado en el Artículo Segundo de la Resolución 1767.

El presunto incumplimiento se sustenta de acuerdo a lo mencionado a continuación:

*- **Resolución 1767 del 27 de octubre de 2016 "Por la cual se adopta el formato único para el reporte de las contingencias y se adoptan otras determinaciones" del Ministerios de Ambiente y Desarrollo Sostenible**, en relación con el presente hecho objeto de análisis, determina lo siguiente:*

"(…) Que por su parte, el artículo 2.2.2.3.9.3 del Decreto 1076 de 2015, "por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible", establece lo siguiente frente a la ocurrencia de contingencias ambientales:

*"**Contingencias Ambientales**. Si durante la ejecución de los proyectos obras, o actividades sujetas a licenciamiento ambiental o plan de manejo ambiental ocurriesen incendios, derrames, escapes, parámetros de emisión y/o vertimientos por fuera de los límites permitidos o cualquier otra contingencia ambiental, el titular deberá ejecutar todas las acciones necesarias con el fin de hacer cesar la contingencia ambiental e informar a la autoridad ambiental competente en un término no mayor a veinticuatro (24) horas.*

La autoridad ambiental determinará la necesidad de verificar los hechos, las medidas ambientales implementadas para corregir la contingencia y podrá imponer medidas adicionales en caso de ser necesario.
Las contingencias generadas por derrames de hidrocarburos, derivados y sustancias nocivas, se regirán además por lo dispuesto en el Decreto 321 de 1999 o la norma que lo modifique o sustituya".
(…)

"POR EL CUAL SE ORDENA EL INICIO DE UN PROCEDIMIENTO SANCIONATORIO AMBIENTAL"

ARTÍCULO 2o. PLAZOS Y CONDICIONES PARA EL ENVÍO DE LA INFORMACIÓN*. Sin perjuicio de lo dispuesto en el Decreto 321 de 1999 o la norma que lo modifique o sustituya, el titular de la licencia ambiental o plan de manejo ambiental deberá diligenciar y remitir a las autoridades ambientales competentes a través de la Ventanilla Integral de Trámites Ambientales en Línea – VITAL, dentro de las veinticuatro (24) horas siguientes a la ocurrencia o conocimiento de la contingencia ambiental, el Formato Único para el Reporte de Contingencias Ambientales.*

Dentro de los veinte (20) días calendario siguientes a la ocurrencia o conocimiento del evento, se deberá diligenciar a través de VITAL el Formato Único en lo concerniente a los avances parciales en la atención de la contingencia hasta su finalización, caso en el cual deberá diligenciar el reporte final.

Una vez se presenta el reporte final, cada tres (3) meses el titular de la licencia ambiental o instrumento de manejo ambiental equivalente deberá diligenciar el Formato Único en lo concerniente a la implementación de las medidas tendientes a prevenir, corregir y mitigar la contingencia y la recuperación ambiental hasta su finalización y aprobación por parte de la autoridad ambiental.

PARÁGRAFO. *Los informes de avances parciales deberán ser presentados cada veinte (20) días calendario, contados a partir de la presentación del primer informe de la ocurrencia o conocimiento del hecho (…)".*

Como se puede evidenciar, con la promulgación de la Resolución 1767 del 27 de octubre de 2016, se establecieron los tiempos para el reporte de una contingencia, en su proceso de manejo inicial, parcial y final.

Continuando con el análisis, ***mediante el Auto 160 de 17 de enero de 2020, que acoge el concepto técnico No 6307 del 31 de octubre de 2019****, respecto al presente hecho se determinó lo siguiente (página 112 del concepto técnico):*

"(…) ***4.1.3.1 Contingencias reportadas ante ANLA en el expediente LAM1959***

Una vez revisada la información contenida en el expediente LAM1959, no se encontraron reportes de contingencia asociados al proyecto. Sin embargo, durante la visita de control y seguimiento se evidenció que al interior de la estación existe un área con suelos desnudos, según el personal de la empresa que atendió la visita indicó que corresponde a un evento de contingencia que se presentó en marzo del presente año. Este evento no fue reportado ante la Autoridad, de acuerdo con lo establecido por la normatividad relacionada.

REQUERIMIENTO ANLA:

Realizar de manera inmediata los reportes: inicial, parciales, final y de recuperación de la contingencia informada a la Autoridad, ocurrida en marzo de 2019 al interior de la estación, donde se incluya coordenadas del área, registro fotográfico antes y después de la ocurrencia del evento, las acciones implementadas para la atención de la

"POR EL CUAL SE ORDENA EL INICIO DE UN PROCEDIMIENTO SANCIONATORIO AMBIENTAL"

contingencia, registro fotográfico y las acciones de cierre del evento. Esta información deberá ser radicada a través de la ventanilla integral de trámites ambientales VITAL, de acuerdo con lo establecido en la Resolución 1767 del 2016 (…)".

Teniendo en cuenta que en control y seguimiento realizado al proyecto, se evidencio la ocurrencia de un evento, el cual no fue reportado de manera formal por parte de la Sociedad a esta Autoridad, se realizó el requerimiento mediante el Auto 160 de 17 de enero de 2020, de la siguiente manera:

"(…) ***ARTÍCULO PRIMERO.*** *Reiterar a la sociedad PERENCO COLOMBIA LIMITED, con NIT: 860.032.463-4, el cumplimiento de las obligaciones y medidas ambientales en los términos establecidos en la Licencia Ambiental, relacionados en la parte motiva del presente acto administrativo y que se listan a continuación:*
(…)

10. Presentar los reportes: inicial, parciales, final y de recuperación de la contingencia informada a la Autoridad, ocurrida en marzo de 2019 al interior de la estación, donde se incluyan coordenadas del área, registro fotográfico antes y después de la ocurrencia del evento, las acciones implementadas para la atención de la contingencia, registro fotográfico y las acciones de cierre del evento. Esta información deberá ser radicada a través de la ventanilla integral de trámites ambientales en línea VITAL, de acuerdo con lo establecido en la Resolución 1767 del 2016 (…)"

Continuando con el análisis, en la visita de control y seguimiento realizada por la Autoridad Ambiental, se evidencio que la Sociedad no ha dado cumplimiento con el requerimiento objeto de análisis del presento hecho, por lo tanto mediante el Auto 11239 de 07 de diciembre de 2021, que acoge el concepto técnico No 7917 del 13 de diciembre de 2021, respecto al presente hecho se determinó lo siguiente:

"(…) ***ARTÍCULO PRIMERO.*** *Reiterar a la sociedad PERENCO COLOMBIA LIMITED, titular de la licencia ambiental otorgada mediante la Resolución 166 del 15 de febrero de 2000, para el proyecto "Perforación de los pozos de Desarrollo Guanapalo 2 y 3 y sus líneas de flujo", el cumplimiento de las obligaciones y medidas ambientales que se indican a continuación, en los términos y condiciones en que fueron establecidas en los actos administrativos a los que se hace referencia en el presente artículo:*
(…)

17. Presentar los reportes: inicial, parciales, final y de recuperación de la contingencia informada a la Autoridad, ocurrida en marzo de 2019 al interior de la estación, donde se incluyan coordenadas del área, registro fotográfico antes y después de la ocurrencia del evento, las acciones implementadas para la atención de la contingencia, registro fotográfico y las acciones de cierre del evento. Esta información deberá ser radicada a través de la ventanilla integral de trámites ambientales en línea VITAL, de acuerdo con lo establecido en la Resolución 1767 del 2016 y a lo requerido en el numeral 10 del artículo primero del Auto 160 de 17 de enero de 2020 (…)".

Continuando con el análisis, en la visita de control y seguimiento realizada por la Autoridad Ambiental, se evidencio que la Sociedad no ha dado cumplimiento con el

"POR EL CUAL SE ORDENA EL INICIO DE UN PROCEDIMIENTO SANCIONATORIO AMBIENTAL"

requerimiento objeto de análisis del presento hecho, por lo tanto, mediante el Acta de Control y Seguimiento Ambiental 996 del 21 de diciembre de 2022, que acoge el concepto técnico No 8002 del 21 de diciembre de 2022, respecto al presente hecho se determinó lo siguiente (página 227-228 del concepto técnico):

"(…) ***7.2.10. Auto 11239 del 27 de diciembre de 2021***
(…)

Auto 11239 del 27 de diciembre de 2021		
Obligación	***Carácter***	***Cumple***
ARTÍCULO PRIMERO. Reiterar a la sociedad PERENCO COLOMBIA LIMITED, titular de la licencia ambiental otorgada mediante la Resolución 166 del 15 de febrero de 2000, para el proyecto "Perforación de los pozos de Desarrollo Guanapalo 2 y 3 y sus líneas de flujo", el cumplimiento de las obligaciones y medidas ambientales que se indican a continuación, en los términos y condiciones en que fueron establecidas en los actos administrativos a los que se hace referencia en el presente artículo:		
ARTÍCULO PRIMERO. *(…)* *17. Presentar los reportes: inicial, parciales, final y de recuperación de la contingencia informada a la Autoridad, ocurrida en marzo de 2019 al interior de la estación, donde se incluyan coordenadas del área, registro fotográfico antes y después de la ocurrencia del evento, las acciones implementadas para la atención de la contingencia, registro fotográfico y las acciones de cierre del evento. Esta información deberá ser radicada a través de la ventanilla integral de trámites ambientales en línea VITAL, de acuerdo con lo establecido en la Resolución 1767 del 2016 y a lo requerido en el numeral 10 del artículo primero del Auto 160 de 17 de enero de 2020.*	*Temporal*	*NO*
Reiteraciones		
Numeral 10 del artículo primero del Auto 160 de 17 de enero de 2020.		
Análisis de cumplimiento		
La Sociedad mediante radicado 2022134268-1-000 del 20 de junio de 2022, remite el ICA 18, en el formato 3a, con relación a la obligación indica: *"Perenco se encuentra gestionando los soportes necesarios para dar cumplimiento al presente requerimiento. Una vez se cuente con los mismos serán allegados a la autoridad"* *De acuerdo con lo anterior y una vez revisada la información que reposa en el expediente LAM1959, esta Autoridad no evidenció soporte del cumplimiento a la obligación por lo cual se reitera.*		

(…)"

Teniendo en cuenta que en control y seguimiento realizado al proyecto, no se evidenciaron soportes que den cumplimiento a los reportes inicial, parcial y final de la contingencia presentada en el 2019, se reitera el requerimiento mediante el Acta 996 del 21 de diciembre de 2022, de la siguiente manera:

"POR EL CUAL SE ORDENA EL INICIO DE UN PROCEDIMIENTO SANCIONATORIO AMBIENTAL"

"(…) Reiterar a la sociedad PERENCO COLOMBIA LIMITED el cumplimiento de las obligaciones y medidas ambientales en los términos establecidos en la Licencia Ambiental y demás actos administrativos, y que se listan a continuación:

REQUERIMIENTO No. 22. Concepto Técnico	***ARGUMENTACIÓN DEL TITULAR DEL INSTRUMENTO DE MANEJO Y CONTROL AMBIENTAL***	***Requerimiento definitivo***
Presentar los reportes: inicial, parciales, final y de recuperación de la contingencia informada a la Autoridad, ocurrida en marzo de 2019 al interior de la estación, donde se incluyan coordenadas del área, registro fotográfico antes y después de la ocurrencia del evento, las acciones implementadas para la atención de la contingencia, registro fotográfico y las acciones de cierre del evento. Esta información deberá ser radicada a través de la ventanilla integral de trámites ambientales en línea VITAL. *De acuerdo con lo establecido en la Resolución 1767 del 2016, a lo requerido en el numeral 10 del artículo primero del Auto 160 de 17 de enero de 2020 y del numeral 17 del artículo primero del Auto 11239 del 7 de diciembre de 2021.*	*La sociedad manifiesta que no tiene solicitudes de aclaración que formular y dará la respuesta correspondiente.*	*La sociedad PERENCO COLOMBIA LIMITED, recibe el requerimiento.*

(…)"

Finalmente, continuando con en análisis y teniendo en cuenta que en los controles y seguimientos realizados por la Autoridad, la Sociedad no ha dado cumplimiento a la obligación de hacer el reporte inicial, parciales y final de la contingencia presentada en 2019, de acuerdo a lo establecido en la Resolución 1767 de 2016, se reiteró el requerimiento mediante el Acta de Control y Seguimiento Ambiental 668 del 29 de septiembre de 2023, que acoge el concepto técnico No 6364 del 29 de septiembre de 2023, respecto al presente hecho se determinó lo siguiente (página 366 del concepto técnico):

"(…) ***Acta 996 del 21 de diciembre de 2022***

Acta 996 del 21 de diciembre de 2022		
Obligación	***Carácter***	***Cumple***
Requerimiento No. 22 *Presentar los reportes: inicial, parciales, final y de recuperación de la contingencia informada a la Autoridad, ocurrida en marzo de 2019 al interior de la estación, donde se incluyan coordenadas del área, registro fotográfico antes y después de la ocurrencia del evento, las acciones implementadas para la atención de la contingencia, registro fotográfico y las acciones de cierre del evento. Esta*	*Temporal*	*NO*

"POR EL CUAL SE ORDENA EL INICIO DE UN PROCEDIMIENTO SANCIONATORIO AMBIENTAL"

información deberá ser radicada a través de la ventanilla integral de trámites ambientales en línea VITAL, de acuerdo con lo establecido en la Resolución 1767 del 2016, a lo requerido en el numeral 10 del artículo primero del Auto 160 de 17 de enero de 2020 y del numeral 17 del artículo primero del Auto 11239 del 7 de diciembre de 2021.		
Reiteraciones		
-Numeral 10 del artículo primero del Auto 160 de 17 de enero de 2020. *-Numeral 17 del artículo primero del Auto 11239 del 27 de diciembre de 2021*		
Análisis de cumplimiento		
La Sociedad mediante el Formato 3a del ICA 19 entregado a esta Autoridad Nacional con numero de radicado 20236200301462 del 4 de julio de 2023 dio la siguiente respuesta: *"Perenco se encuentra gestionando los soportes necesarios para dar cumplimiento al presente requerimiento. Una vez se cuente con los mismos serán allegados a la autoridad"* *En consecuencia se reitera el requerimiento.*		

(…)"

Teniendo en cuenta que en los controles y seguimientos realizados al proyecto, no se evidenciaron soportes que den cumplimiento a los reportes inicial, parcial y final de la contingencia presentada en el 2019, se reitera el requerimiento mediante el Acta 668 del 29 de septiembre de 2023, de la siguiente manera:

"(…) *Se reitera a la sociedad PERENCO COLOMBIA LIMITED el cumplimiento de las obligaciones y medidas ambientales en los términos establecidos en la Licencia Ambiental y demás actos administrativos, y que se presentan a continuación:*

REQUERIMIENTO No. 23. Concepto Técnico	***ARGUMENTACIÓN DEL TITULAR DEL INSTRUMENTO DE MANEJO Y CONTROL AMBIENTAL***	***Requerimiento definitivo***
Presentar los reportes: inicial, parciales, final y de recuperación de la contingencia informada a la Autoridad, ocurrida en marzo de 2019 al interior de la estación, donde se incluyan coordenadas del área, registro fotográfico antes y después de la ocurrencia del evento, las acciones implementadas para la atención de la contingencia, registro fotográfico y las acciones de cierre del evento. Esta información deberá ser radicada a través de la ventanilla integral de trámites ambientales en línea VITAL. *De acuerdo con lo establecido en la Resolución 1767 del 2016, a lo requerido en el numeral 10 del artículo primero del Auto 160 de 17 de enero de 2020 y del numeral 17 del artículo primero del Auto 11239 del 7 de diciembre de 2021 y del Requerimiento No. 22 del Acta 996 del 21 de diciembre de 2022.*	*La Sociedad **PERENCO COLOMBIA LIMITED** entiende el requerimiento.*	*Se mantiene el presente requerimiento.*

(…)"

"POR EL CUAL SE ORDENA EL INICIO DE UN PROCEDIMIENTO SANCIONATORIO AMBIENTAL"

Por lo tanto, como se ha expuesto, la Sociedad PERENCO COLOMBIA LIMITED no ha dado cumplimiento a lo establecido en el Numeral 10 del Artículo Primero del Auto 160 de 17 de enero de 2020, reiterado a través del Numeral 17 del Artículo Primero del Auto 11239 del 7 de diciembre de 2021, el Requerimiento 22 del Acta 996 del 21 de diciembre de 2022 y el Requerimiento 23 del Acta de Control y Seguimiento Ambiental 668 del 29 de septiembre de 2023, con relación a la presentación de los reportes inicial, parciales y final de la contingencia ocurrida en marzo de 2019.

*En virtud de lo anteriormente expuesto, **se considera procedente iniciar procedimiento sancionatorio** ambiental, dado que, la Sociedad presuntamente incumplió con lo dispuesto en el Numeral 17 del Artículo Primero del Auto 11239 del 7 de diciembre de 2021".*

Condición de tiempo:

*El Hecho es requerido inicialmente mediante el Numeral 17 del Artículo Primero del Auto 11239 del 7 de diciembre de 2021; no obstante, la temporalidad del presente hecho está dada por lo definido en la Resolución 1767 del 27 de octubre de 2016, la el cual define lo siguiente al respecto: **"ARTÍCULO 2o. PLAZOS Y CONDICIONES PARA EL ENVÍO DE LA INFORMACIÓN.** Sin perjuicio de lo dispuesto en el Decreto 321 de 1999 o la norma que lo modifique o sustituya, el titular de la licencia ambiental o plan de manejo ambiental, deberá diligenciar y remitir a las autoridades ambientales competentes a través de la Ventanilla Integral de Trámites Ambientales en Línea – VITAL, dentro de las veinticuatro (24) horas siguientes a la ocurrencia o conocimiento de la contingencia ambiental, el Formato Único para el Reporte de Contingencias Ambientales." (subrayado fuera del texto).*

Por lo tanto, teniendo en cuenta que se desconoce la fecha exacta de la ocurrencia de la contingencia, se determina como fecha de inicio el 01 de marzo de 2019, ya que fue en dicho mes que se conoce de la ocurrencia del evento, hasta la fecha de emisión del presente concepto técnico.

Condición de Lugar:

La Sociedad COLOMBIA PERENCO LIMITED debió presentar los reportes inicial, parciales y final de la contingencia ocurrida al interior de la estación en marzo de 2019, en la Ventanilla Integral de Trámites Ambientales (VITAL) ante la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales -ANLA, y a través de los Informes de Cumplimiento Ambiental y/o a través de un informe independiente asociado al expediente LAM1959 directamente en las instalaciones de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales -ANLA. (…)"

En virtud de lo consignado en el insumo técnico, se puede determinar que existe mérito para iniciar la presente investigación a fin de determinar si el hecho referenciado y todos aquellos que le sean conexos, constituye infracción ambiental en los términos previstos en el artículo 5° de la Ley 1333 de 2009.

Segundo hecho :

"POR EL CUAL SE ORDENA EL INICIO DE UN PROCEDIMIENTO SANCIONATORIO AMBIENTAL"

Por no presentar el diligenciamiento a través de la Ventanilla Integral de Trámites Ambientales en Línea VITAL, el formato único para Reporte de recuperación Ambiental concerniente a la contingencia reportada mediante número VITAL 4100086003246320009 del 16 de diciembre 2020.

Frente a esta conducta, en el Concepto Técnico No. 7502 del 03 de noviembre de 2023, se estableció:

"(…) ***Condición de modo***

La sociedad PERENCO COLOMBIA LIMITED, responsable del proyecto "Perforación de los pozos de Desarrollo Guanapalo 2 y 3 y sus líneas de Flujo", presuntamente ha incumplido por no presentar el diligenciamiento a través de la Ventanilla Integral de Trámites Ambientales en Línea VITAL, el formato único para Reporte de recuperación Ambiental concerniente a la contingencia reportada mediante número VITAL 4100086003246320009 del 16 de diciembre 2020.

El presunto incumplimiento se sustenta de acuerdo a lo mencionado a continuación:

Resolución 1767 del 27 de octubre de 2016 "Por la cual se adopta el formato único para el reporte de las contingencias y se adoptan otras determinaciones" *del Ministerios de Ambiente y Desarrollo Sostenible, en relación con el presente hecho, objeto de análisis determina lo siguiente:*

"(…) Que por su parte, el artículo 2.2.2.3.9.3 del Decreto 1076 de 2015, "por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible", establece lo siguiente frente a la ocurrencia de contingencias ambientales:

"Contingencias Ambientales. *Si durante la ejecución de los proyectos obras, o actividades sujetas a licenciamiento ambiental o plan de manejo ambiental ocurriesen incendios, derrames, escapes, parámetros de emisión y/o vertimientos por fuera de los límites permitidos o cualquier otra contingencia ambiental, el titular deberá ejecutar todas las acciones necesarias con el fin de hacer cesar la contingencia ambiental e informar a la autoridad ambiental competente en un término no mayor a veinticuatro (24) horas.*

La autoridad ambiental determinará la necesidad de verificar los hechos, las medidas ambientales implementadas para corregir la contingencia y podrá imponer medidas adicionales en caso de ser necesario.
Las contingencias generadas por derrames de hidrocarburos, derivados y sustancias nocivas, se regirán además por lo dispuesto en el Decreto 321 de 1999 o la norma que lo modifique o sustituya".
(…)

ARTÍCULO 2o. PLAZOS Y CONDICIONES PARA EL ENVÍO DE LA INFORMACIÓN. *Sin perjuicio de lo dispuesto en el Decreto 321 de 1999 o la norma que lo modifique o sustituya, el titular de la licencia ambiental o plan de manejo ambiental, deberá diligenciar y remitir a las autoridades ambientales competentes a través de la Ventanilla Integral de*

"POR EL CUAL SE ORDENA EL INICIO DE UN PROCEDIMIENTO SANCIONATORIO AMBIENTAL"

Trámites Ambientales en Línea – VITAL, dentro de las veinticuatro (24) horas siguientes a la ocurrencia o conocimiento de la contingencia ambiental, el Formato Único para el Reporte de Contingencias Ambientales.

Dentro de los veinte (20) días calendario siguientes a la ocurrencia o conocimiento del evento, se deberá diligenciar a través de VITAL el Formato Único en lo concerniente a los avances parciales en la atención de la contingencia hasta su finalización, caso en el cual deberá diligenciar el reporte final.

Una vez se presenta el reporte final, cada tres (3) meses el titular de la licencia ambiental o instrumento de manejo ambiental equivalente deberá diligenciar el Formato Único en lo concerniente a la implementación de las medidas tendientes a prevenir, corregir y mitigar la contingencia y la recuperación ambiental hasta su finalización y aprobación por parte de la autoridad ambiental.

PARÁGRAFO. *Los informes de avances parciales deberán ser presentados cada veinte (20) días calendario, contados a partir de la presentación del primer informe de la ocurrencia o conocimiento del hecho (…)".*

Como se puede evidenciar en las líneas anteriores, con la promulgación de la Resolución 1767 del 27 de octubre de 2016, se establecieron los tiempos para el reporte de una contingencia, en su proceso de manejo inicial, parcial y final.

Continuando con el análisis ***mediante el Acta de Control y Seguimiento Ambiental 996 del 21 de diciembre de 2022,*** *que acoge el concepto técnico No 8002 del 21 de diciembre de 2022, en relación con la contingencia reportada mediante número VITAL 4100086003246320009 del 16 de diciembre 202, se determina lo siguiente (Página 145 - 148 del concepto técnico).*

"(…) ***5.6.3. Seguimiento de contingencias activas****.*
Durante el desarrollo del proyecto se presentaron las siguientes contingencias:

Tabla 7. Seguimiento contingencias activas

Reporte Inicial	
Fecha del evento	*15 de diciembre 2020*
Radicado VITAL	*4100086003246320009 del 16 de diciembre 2020*
NUR ANLA	*2020223399-1-000 del 16 de diciembre 2020*
Causa del evento	*Tecnológico (operacional)*
Cantidad y sustancia	*0,5 bbls de Hidrocarburo*
Ubicación	*Subestación Guanapalo. Vereda La Virgen, municipio de Orocue (Casanare)*
Descripción del evento	*Siendo las 17:00 el operador de la estación se encontraba dando ronda a la estación, al pasar por el área de la caja recolectora detecto el rebose de la caja, evidenciando que se salió el fluido de las canales perimetrales, se inició seguimiento a la fuga que llego hasta la piscina, esta se encuentra ubicada frente a las bombas de inyección, se procedió a apagar las bombas y verificación de equipo que ocasionó el llenado de la caja, se activa plan de contingencia, se instalan barreras de contención en la piscina de préstamo, se recupera crudo de la caja colectora y canales perimetrales y se inicia limpieza.*

"POR EL CUAL SE ORDENA EL INICIO DE UN PROCEDIMIENTO SANCIONATORIO AMBIENTAL"

Afectaciones a los medios	*100m2 de suelo y zona de préstamo*
Acciones ejecutadas	*Se procede a apagar las bombas J165 de GPL, se realiza aislamiento de los equipos, se procede a evacuar caja recolectora manualmente, se identifica que se disparó la PSV del DS Horizontal de la UJP-02, se instalan barreras en la piscina frente a las bombas de inyección para contener los fluidos, se contienen los fluidos en la plataforma y se inicia con limpieza*
Registro Fotográfico	

Reporte parcial / final			
Radicado VITAL / NUR ANLA	***Afectaciones a los medios producto de la atención a la contingencia o la recuperación***	***Acciones ejecutadas***	***Registro Fotográfico***
Reporte final 7300086003246320009 / 2020235962-1-000 del 29/dic./2020	*85m2 de suelo y 15m2 de zona de préstamo*	*La limpieza, recolección de agua – crudo se dispuso en la caja API (caja colectora) de la subestación Guanapalo* *El suelo recolectado se dispuso en el ´ser del contrapozo del pozo GPL-1 para luego ser llevados a la planta de CPCOL en Pore, en época de verano.* *MEDIDAS CORRECCION. Se instalan tres seguridades de control de equipos y por alto nivel de la caja colectora que hacen que inmediatamente se apaguen los equipos y queda la bomba de la caja*	

"POR EL CUAL SE ORDENA EL INICIO DE UN PROCEDIMIENTO SANCIONATORIO AMBIENTAL"

		colectora en función automática por subida de niveles evacuando y evitando futuros reboses. MONITOREO Y RESTAURACION. Se realiza monitoreos de agua y suelos al final de la contingencia	

% de avance de la atención o de la recuperación: 70%

Indicador (es) de avance: N/A

Consideraciones: *La Sociedad mediante VITAL 4100086003246320009 del 16 de diciembre 2020 reporta derrame de crudo 0,5 bbls de Hidrocarburo.*

La Sociedad indica que realizo limpieza y recolección de hidrocarburo, instalación de barreras, de contención, tela oleofílicas y barreras absorbentes. También india que El suelo recolectado se dispuso en el ´ser del contrapozo del pozo GPL-1 para luego ser llevados a la planta de CPCOL en Pore, en época de verano. Finalmente, indica que realizaron monitoreo de suelos y agua.

La Sociedad en el ICA 18 (radicado 2022134268-1-000 del 20 de junio de 2022), anexo 8. PDC - PGRD_\Soportes de contingencia, presenta el informe de la contingencia, donde se observa registro fotográfico del lugar de la contingencia y cantidad de residuos.

Foto 13. Estado Inicial del área impregnada | Foto 14. Estado final del área impregnada

Tipo de Residuo	Cantidad Entregada	Unidad
Material suelo impregnado con HC	4.0	M3
Material vegetal impregnado con HC	0,024	M3

Fuente Radicado 2022134268-1-000 del 20 de junio de 2022

De acuerdo con lo anterior esta Autoridad no evidenció los reportes de recuperación ambiental de acuerdo con los tiempos establecidos en el artículo 2 de la resolución 1767 de 2016, donde se incluyan los resultados de los monitoreos de suelos y agua y los soportes de la disposición final con planta de CPCOL, por lo cual se solicitarán sean presentados

"POR EL CUAL SE ORDENA EL INICIO DE UN PROCEDIMIENTO SANCIONATORIO AMBIENTAL"

Requerimiento: *Diligenciar y remitir a través de la Ventanilla Integral de Trámites Ambientales en Línea VITAL, el formato único para Reporte de recuperación Ambiental concerniente a la contingencia reportada mediante número VITAL 4100086003246320009 del 16 de diciembre 2020, con la siguiente información*

a. Planillas, actas de entrega y manifiestos de transporte y disposición final de residuos sólidos y/o líquidos producto de la atención de la contingencia en cumplimiento de la ficha SMA-5 Sistemas de manejo, tratamiento y disposición de residuos sólidos.

b. Resultados, cadenas de custodia, acreditación de laboratorio por parte del IDEAM e informe de análisis de monitoreos fisicoquímicos del suelo y agua de la zona afectada por la contingencia.

Lo anterior, en cumplimiento de los plazos establecidos en el artículo 2 de la Resolución 1767 del 27 de octubre del 2016:

(…)"

De acuerdo con lo expuesto en las líneas anteriores, se evidencia que en el seguimiento realizado por esta Autoridad, se encontró que la Sociedad no dio cumplimiento con reporte de la contingencia, tal como lo establece el Artículo Segundo de la Resolución 1767 de 2016, razón por la cual se estableció el requerimiento mediante el Acta de Seguimiento y Control Ambiental 996 del 21 de diciembre de 2022, de la siguiente manera:

"(…) Requerir a PERENCO COLOMBIA LIMITED, para que presente en el tres (3) meses de acuerdo con los tiempos establecidos en el artículo 2 de la Resolución 1767 de 2016, las evidencias documentales del cumplimiento y/o ejecución de las siguientes obligaciones ambientales:

REQUERIMIENTO No. 1. Concepto Técnico	***ARGUMENTACIÓN DEL TITULAR DEL INSTRUMENTO DE MANEJO Y CONTROL AMBIENTAL***	***Requerimiento definitivo***
Diligenciar y remitir a través de la Ventanilla Integral de Trámites Ambientales en Línea VITAL, el formato único para Reporte de recuperación Ambiental concerniente a la contingencia reportada mediante número VITAL 4100086003246320009 del 16 de diciembre 2020, con la siguiente información. *a. Planillas, actas de entrega y manifiestos de transporte y disposición final de residuos sólidos y/o líquidos producto de la atención de la contingencia en cumplimiento de la ficha SMA-5 Sistemas*	*La sociedad manifiesta que no tiene solicitudes de aclaración que formular y dará la respuesta correspondiente.*	*La sociedad PERENCO COLOMBIA LIMITED, recibe el requerimiento.*

de manejo, tratamiento y disposición de residuos sólidos. *b. Resultados, cadenas de custodia, acreditación de laboratorio por parte del IDEAM e informe de análisis de monitoreos fisicoquímicos del suelo y agua de la zona afectada por la contingencia.* *Lo anterior, en cumplimiento de los plazos establecidos en el artículo 2 de la Resolución 1767 del 27 de octubre del 2016.*		

Finalmente, en el Acta de Control y Seguimiento Ambiental 668 del 29 de septiembre de 2023 que acoge el concepto técnico de seguimiento No 6364 del 29 de septiembre de 2023*, respecto a la obligación que corresponde al presente hecho, el equipo técnico de la ANLA concluye lo siguiente (Pág. 346 del concepto técnico):*

"(…) ***7.2.8. Acta No. 996 del 21 de diciembre de 2022***

El Requerimiento 23 del presente acto administrativo fue evaluado en el Numeral 5.6.1 Verificación del Plan de Contingencias del presente concepto técnico.

Acta 996 del 21 de diciembre de 2022		
Obligación	***Carácter***	***Cumple***
Requerimiento No. 1 *Diligenciar y remitir a través de la Ventanilla Integral de Trámites Ambientales en Línea VITAL, el formato único para Reporte de recuperación Ambiental concerniente a la contingencia reportada mediante número VITAL 4100086003246320009 del 16 de diciembre 2020, con la siguiente información* *a. Planillas, actas de entrega y manifiestos de transporte y disposición final de residuos sólidos y/o líquidos producto de la atención de la contingencia en cumplimiento de la ficha SMA-5 Sistemas de manejo, tratamiento y disposición de residuos sólidos* *b. Resultados, cadenas de custodia, acreditación de laboratorio por parte del IDEAM e informe de análisis de monitoreos fisicoquímicos del suelo y agua de la zona afectada por la contingencia.* *Lo anterior, en cumplimiento de los plazos establecidos en el artículo 2 de la Resolución 1767 del 27 de octubre del 2016.*	*Temporal*	*NO*
Reiteraciones		
N/A		
Análisis de cumplimiento		
Esta Autoridad Nacional realizó la verificación del cumplimiento de las obligaciones ambientales realizadas por parte de la Sociedad, mediante la revisión documental de la		

"POR EL CUAL SE ORDENA EL INICIO DE UN PROCEDIMIENTO SANCIONATORIO AMBIENTAL"

información presente en el ICA 19 de radicado 20236200301462 del 4 de julio de 2023, donde en el formato 3a la Sociedad mencionó lo siguiente:

Perenco se encuentra gestionando los soportes necesarios para dar cumplimiento al presente requerimiento. Una vez se cuente con los mismos serán allegados a la autoridad.

Con base a lo anterior, esta Autoridad Nacional evidenció el no cumplimiento por parte de la Sociedad, en consecuencia, se reitera el requerimiento.

(…)"

Por lo tanto, como se ha expuesto, la Sociedad PERENCO COLOMBIA LIMITED no ha dado cumplimiento con la presentación del diligenciamiento de la contingencia reportada mediante número VITAL 4100086003246320009 del 16 de diciembre 2020, de acuerdo a los lineamientos establecidos en la Resolución 1767 del 2016, requerido a través del Requerimiento No 1 del del Acta de Seguimiento y Control Ambiental 996 del 21 de diciembre de 2022 y el Requerimiento 25 del Acta de Control y Seguimiento Ambiental 668 del 29 de septiembre de 2023

*En virtud de lo anteriormente expuesto, **se considera procedente iniciar procedimiento sancionatorio ambiental**, dado que, la Sociedad presuntamente incumplió lo dispuesto en el Requerimiento No 1 del Acta de Seguimiento y Control Ambiental 996 del 21 de diciembre de 2022 y los demás actos administrativos que lo han reiterado".*

Condición de tiempo:

*El Hecho es requerido inicialmente mediante el Requerimiento 1 del Acta No 996 del 21 de diciembre de 2022; no obstante, la temporalidad del presente hecho está dada por lo definido en la Resolución 1767 del 27 de octubre de 2016, la el cual define lo siguiente al respecto: "**ARTÍCULO 2o. PLAZOS Y CONDICIONES PARA EL ENVÍO DE LA INFORMACIÓN**. Sin perjuicio de lo dispuesto en el Decreto 321 de 1999 o la norma que lo modifique o sustituya, el titular de la licencia ambiental o plan de manejo ambiental, deberá diligenciar y remitir a las autoridades ambientales competentes a través de la Ventanilla Integral de Trámites Ambientales en Línea – VITAL, dentro de las veinticuatro (24) horas siguientes a la ocurrencia o conocimiento de la contingencia ambiental, el Formato Único para el Reporte de Contingencias Ambientales." (subrayado fuera del texto).*

Por lo tanto, teniendo en cuenta que el reporte del evento a través de la ventanilla VITAL con número 4100086003246320009 se presentó el 16 de diciembre de 2020, se determina como fecha de inicio el 05 de enero de 2021, fecha en la cual se cumplen los veinte (20) días calendario para el reporte parcial del avance de la contingencia definido en la Resolución 1767 de 2016. Así la cosas, se configura el presunto incumplimiento desde el 05 de enero de 2021, hasta la fecha de emisión del presente concepto técnico.

Condición de Lugar:

"POR EL CUAL SE ORDENA EL INICIO DE UN PROCEDIMIENTO SANCIONATORIO AMBIENTAL"

La Sociedad COLOMBIA PERENCO LIMITED debió presentar los reportes parciales y final de la contingencia ocurrida al interior de la estación el 16 de diciembre de 2020, en la Ventanilla Integral de Trámites Ambientales (VITAL) ante la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales -ANLA, y a través de los Informes de Cumplimiento Ambiental y/o a través de un informe independiente asociado al expediente LAM1959 directamente en las instalaciones de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales -ANLA.

En virtud de lo consignado en el precitado insumo técnico, se puede evidenciar que hubo un presunto incumplimiento a la normatividad ambiental, por lo cual, se determina que existe mérito para iniciar la presente investigación a fin de determinar si el hecho referenciado y todos aquellos que le sean conexos, constituye infracción ambiental en los términos previstos en el artículo 5° de la Ley 1333 de 2009.

IV. Hechos respecto de los cuales no se iniciará investigación ambiental

Pese a que en el Concepto Técnico No. 7502 del 03 de noviembre de 2023, se establece como presunta infracción ambiental la omisión de presentar los soportes por medio de los cuales el IDEAM se compromete a realizar labores de operación y mantenimiento de las estaciones de la red hidrometeorológica, este Despacho se abstendrá de iniciar investigación ambiental por este hecho en consideración a lo siguiente:

Una vez realizada la verificación de la Resolución No. 166 del 15 de febrero de 2000, se pudo determinar que se impuso la siguiente obligación a la sociedad:

*"(…) **ARTÍCULO CUARTO:** El beneficiario de la presente licencia ambiental deberá dar cumplimiento a lo establecido en el parágrafo del Artículo 43 de la Ley 99 de 1993, para lo cual deberá coordinar con la Corporación Autónoma Regional de la Orinoquía – CORPORINOQUIA la (s) cuenca (s) donde deberá hacerse la inversión respectiva (…)".*

De lo anterior se puede establecer que, a partir de la ejecutoria del precitado acto administrativo, Perenco Colombia Limited adquirió la obligación de la inversión forzosa del 1%. En virtud de dicha obligación, la sociedad presentó una propuesta de instrumentación y monitoreo del recurso hídrico, la cual fue objeto de evaluación a través del Auto No. 1627 del 28 de mayo de 2013, así:

"(…) En relación a la propuesta de instrumentación y monitoreo del recurso hídrico dentro del programa de inversión del 1%, la empresa PERENCO COLOMBIA LIMITED deberá además informar el avance en relación con la suscripción del convenio con el IDEAM, y presentar una vez suscrito el mismo, la siguiente información:

- Especificaciones técnicas del tipo de cerramiento.
- Definir el tipo de suministro de energía para la estación automática.
- Presentación de tablas con los resultados de las pruebas realizadas a la estación.

"POR EL CUAL SE ORDENA EL INICIO DE UN PROCEDIMIENTO SANCIONATORIO AMBIENTAL"

- Acta de acuerdo con la autoridad ambiental regional, IDEAM ó responsable de su operación o mantenimiento en la que se comprometa a recibir y operar la estación, previa puesta en marcha de la misma.

La obligación se dará por cumplida una vez la entidad, autoridad o responsable de la operación y mantenimiento de la estación emita un acta de recibo a satisfacción de la estación en cuestión, y una vez esta Autoridad realice la verificación en campo del cumplimiento de la misma. (…)

Ahora bien, respecto de la posibilidad que tienen las autoridades administrativas para crear obligaciones y sancionar por su supuesta vulneración, la Corte Constitucional estableció lo siguiente:

"La Sala concluye, conforme los argumentos expuestos, que (i) el legislador ya estableció las conductas sancionables en materia ambiental en el Decreto Ley 2811 de 1974, en la Ley 99 de 1993, en la Ley 165 de 1994 y en las demás disposiciones ambientales vigentes, previendo las obligaciones, prohibiciones y condiciones que deben ser respetadas por sus destinatarios, razón por la que el artículo 5° de la Ley 1333 de 2009 hizo un reenvío a estas; (ii) con la expresión demandada el legislador de manera alguna desconoce los principios de legalidad y tipicidad, en la medida que el aparte demandado no faculta a la administración para crear infracciones administrativas, pues ellas se encuentran establecidas en el sistema de leyes, sino que lo previsto en el artículo 5° donde se incorpora la expresión acusada, alude a las distintas maneras de infracción en materia ambiental, que resulta del desconocimiento de la legislación, de los actos administrativos y de la comisión de un daño ambiental; (iii) los actos administrativos emanados de la autoridad ambiental competente, bien sean de carácter general como los reglamentos o de índole particular como las ***licencias, concesiones y permisos otorgados*** *a los usuarios del medio ambiente y de los recursos naturales, deben respetar lo establecido en la ley, pudiendo derivarse de su desconocimiento infracciones en materia ambiental* ***sin que con ello pueda entenderse que la administración crea la conducta*** *sino que esta se deriva de la propia norma legal; (iv) estos actos administrativos lo que pretenden es coadyuvar a la materialización de los fines de la administración de preservar el medio ambiente respecto a variables de tiempo, modo y lugar que no podía el legislador prever. [3]"*

Así las cosas, puede colegirse que las autoridades administrativas no pueden crear nuevas obligaciones a las establecidas en la Ley, las licencias, concesiones y permisos, imponerlas y sancionar con base en su supuesto incumplimiento; aunado, en el caso concreto, se tiene que la obligación cuyo incumplimiento se pretende reprochar requiere del acto de un tercero, a saber, la suscripción de un acta por parte del IDEAM.

V. Incorporación de documentos

[3] Corte Constitucional, ponente: Iván Humberto Escrucería Mayolo, "Sentencia C-219 de 2017", Exp. D-11662

"POR EL CUAL SE ORDENA EL INICIO DE UN PROCEDIMIENTO SANCIONATORIO AMBIENTAL"

En virtud de lo dispuesto en el artículo 22 de la Ley 1333 del 2009, según el cual para la verificación de los hechos, la autoridad ambiental competente podrá realizar todo tipo de diligencias administrativas y todas aquellas actuaciones que estime necesarias y pertinentes para determinar con certeza los hechos constitutivos de infracción, serán incorporados los siguientes elementos de prueba, los cuales serán apreciados en su conjunto con las pruebas recaudadas durante el trámite sancionatorio y en la oportunidad procesal pertinente.

Lo anterior, conforme a los criterios de la conducencia, pertinencia y necesidad, calificados para demostrar la configuración o no del hecho objeto de estudio, ya que aportan la información necesaria e idónea para que esta Autoridad llegue al pleno convencimiento acerca de la conducta materia de investigación.

En consecuencia, se relacionan los documentos fundamento del inicio del procedimiento sancionatorio ambiental, que se entienden incorporados al expediente, así:

- Resolución No. 166 del 15 de febrero de 2000.
- Auto No. 160 del 17 de enero de 2020, el cual tuvo como fundamento técnico el Concepto Técnico No. 6307 del 31 de octubre de 2019.
- Auto No. 11239 del 07 de diciembre de 2021, el cual tuvo como fundamento técnico el Concepto Técnico No. 7917 del 13 de diciembre de 2021.
- Acta No. 996 del 21 de diciembre de 2022, la cual tuvo como fundamento técnico el Concepto Técnico No. 8002 del 21 de diciembre de 2022.
- Acta No. 668 del 29 de septiembre de 2023, la cual tuvo como fundamento técnico el Concepto Técnico No. 668 del 29 de septiembre de 2023.

En mérito de lo expuesto,

DISPONE

ARTÍCULO PRIMERO: Ordenar el inicio del procedimiento sancionatorio ambiental en contra de la sociedad Perenco Colombia Ltd., con NIT 860.032.463 - 4, de conformidad con el artículo 18 de la Ley 1333 de 2009 y con fundamento en las consideraciones expuestas en la parte motiva del presente acto administrativo por los siguientes Hechos:

> **Primer hecho:** Por no presentar los reportes inicial, parciales, final y de recuperación de la contingencia informada a la Autoridad, ocurrida en marzo de 2019 al interior de la estación, donde se incluyan coordenadas del área, registro fotográfico antes y después de la ocurrencia del evento, las acciones implementadas para la atención de la contingencia, registro fotográfico y las acciones de cierre del evento.

"POR EL CUAL SE ORDENA EL INICIO DE UN PROCEDIMIENTO SANCIONATORIO AMBIENTAL"

Segundo hecho: Por no presentar el diligenciamiento a través de la Ventanilla Integral de Trámites Ambientales en Línea VITAL, el formato único para Reporte de recuperación Ambiental concerniente a la contingencia reportada mediante número VITAL 4100086003246320009 del 16 de diciembre 2020.

PARÁGRAFO. El Expediente SAN0001-00-2024, estará a disposición de la investigado y de cualquier persona que así lo requiera, en los términos del artículo 36 de la Ley 1437 de 2011.

ARTÍCULO SEGUNDO: Incorpórese a la presente actuación los documentos relacionados en el acápite *"VII. Incorporación de documentos*" de la parte motiva del presente acto administrativo.

PARÁGRAFO: A través del Grupo de Gestión Documental de la Subdirección Administrativa y Financiera de esta Autoridad, realícese la incorporación a esta actuación sancionatoria de la copia integral de cada uno de los documentos enlistados en el numeral "*VI. Incorporación de Documentos*" de esta providencia.

ARTÍCULO TERCERO: Notificar el presente acto administrativo a la sociedad Perenco Colombia Ltd., con NIT. 860.032.463 - 4, a través de su representante legal o quien haga sus veces, de conformidad con los artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011.

PARÁGRAFO: Si la investigada entra en proceso de disolución o régimen de insolvencia empresarial o liquidación regulados por las normas vigentes, informará inmediatamente esta situación a la ANLA, con fundamento en los artículos 8, 58, 79, 80, 81 y numeral 8 del artículo 95 de la Constitución Política de 1991, en la Ley 43 de 1990, en la Ley 222 de 1995, en la Ley 1333 de 2009 y demás normas vigentes y jurisprudencia aplicable. Adicionalmente, realizará la provisión contable respecto de esta obligación contingente, para lo cual deberá tener en cuenta lo dispuesto en el artículo 40 de la Ley 1333 de 2009.

ARTÍCULO CUARTO: De acuerdo con lo establecido en el artículo 20 de la Ley 1333 de 2009, en concordancia con los artículos 69 y 70 de la Ley 99 de 1993, cualquier persona podrá intervenir en la presente actuación administrativa ambiental de carácter sancionatorio.

ARTÍCULO QUINTO: Comunicar el presente acto administrativo a la Procuraduría Delegada para Asuntos Ambientales Minero Energéticos y Agrarios, de conformidad con el artículo 21 y el inciso 3 del artículo 56 de la Ley 1333 de 2009, para su conocimiento y fines pertinentes.

"POR EL CUAL SE ORDENA EL INICIO DE UN PROCEDIMIENTO SANCIONATORIO AMBIENTAL"

ARTÍCULO SEXTO: Publicar el presente acto administrativo en la Gaceta Ambiental de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales - ANLA, de conformidad con el inciso 2° del artículo 70 de la Ley 99 de 1993.

ARTÍCULO SEPTIMO: Contra el presente acto administrativo no procede recurso alguno, de conformidad con el artículo 75 de la Ley 1437 de 2011.

NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

Dado en Bogotá D.C., a los 14 FEB. 2024

ANA MARIA ORTEGON MENDEZ
COORDINADORA ACTUACIONES SANCIONATORIAS

CLARA FERNANDA BURBANO ERAZO
CONTRATISTA

JULIAN RICARDO ORTEGA MURILLO
CONTRATISTA

Expediente No. SAN0001-00-2024
Concepto Técnico No. 7502 del 03 de noviembre de 2023

Proceso No.: 20241420006145

Nota: Este es un documento electrónico generado desde los Sistemas de Información de la ANLA. El original reposa en los archivos digitales de la Entidad